

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 19

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» στις 26.06.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεών του.

Χρέη Προέδρου ασκεί ο κ. Αναστάσιος Γ. Μίχας κατόπιν του διορισμού του (ΦΕΚ. 432/ΥΟΔΔ/23-04-2025) ως κοινός Διοικητής στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» & Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού». Το συμβούλιο συνεδριάζει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2690/99.

Παρόντες οι κ.κ.

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ

Digitally signed by ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
Date: 2025.06.30 14:01:58 +03'00'

- Αναστάσιος Μίχας, Πρόεδρος
- Χαράλαμπος Κουκούτσης, Μέλος
- Σπυριδούλα – Κυριακούλα Σπανού, Μέλος
- Μπάνος Δημήτριος, Μέλος
- Ιωάννης Αναστασόπουλος, Εκπρόσωπος Ιατρών
- Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, Εκπρόσωπος Εργαζομένων πλην Ιατρών

Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα Αναστασία Γκίνη

Διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία έξι (6) μελών του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: 6/19: Ματαίωση του Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 12/2024 και συστημικό αριθμό 355453 για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.419.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 2.999.560,00 συμπ. Φ.Π.Α 24%.

Στο Συμβούλιο υποβάλλεται η υπ' αριθμ. πρωτ.: 15450/24-06-2025 εισήγηση της Νίκης Καραλή, Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- 1.1** του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού

Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

1.2 του ν. 4965/2022 (Α' 162) «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού,

1.3 του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

1.4 του ν. 4915/2022 (Α' 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 79 αυτού,

1.5 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

1.6 του ν. 4865/2021 (Α' 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κα άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια»,

1.7 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

1.8 του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,

1.9 του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

1.10 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

1.11 του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

1.12 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

1.13 του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,

1.14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.15 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013),

1.16 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

1.17 του ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. 88/τ. Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,

1.18 του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

1.19 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για

εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»,

1.20 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

1.21 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,

1.22 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

1.23 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,

1.24 του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

1.25 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

1.26 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α/20-10-1998) «Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

1.27 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», συνδυαστικώς προς το Ν. 4481/2017 (Α' 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» και το Ν. 4212/2013 (Α' 257) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»,

1.28 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις»,

1.29 του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς,

1.30 του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

1.31 του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

1.32 του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,

1.33 του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

1.34 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

1.35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία»,

1.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

1.37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022, σχετικά με την πρόσβαση των οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στις αγορές της Ένωσης, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων και

συμβάσεων παραχώρησης τρίτων χωρών (μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις — IPI).

1.38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

1.39 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις»,

1.40 του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς,

1.41 την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς

1.42 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1441 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2023 σχετικά με λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή διαδικασιών από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

1.43 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. Α3α/16534/17-03-2023, Πρόσκληση υποβολής πρότασης στο “ΤΠΑ Υγείας-Αξονας Προτεραιότητας 3.1: Υγεία, υποδομές, εξοπλισμός με τίτλο «Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων»” του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
3. Την υπ' αριθ. 3/13/31-05-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

- με την οποία εγκρίθηκαν α) η σκοπιμότητα υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία», β) οι τεχνικές προδιαγραφές, γ) η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και δ) ο ορισμός Υπευθύνου Πράξης,
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Α3α/Γ.Π.οικ.42423/07-08-2023, Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ένταξη της Πράξης «Αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία», με κωδικό ΟΠΣ 5217427 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025». Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός εναρίθμου) 2023ΝΑ39100006 «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων» με συνολική δημόσια δαπάνη προϋπολογισμού 2.999.560,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 85176/22-09-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ΑΔΑ ΨΩΗΟΗ-621, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑ ΝΑ 391 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία.
 6. Την υπ' αριθ. πρωτ.Α3α/Γ.Π.οικ.1496/09-01-2024 Διατύπωση θετικής γνώμης επί της Διακήρυξης για το Υπόέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία», Α/Α 1 της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5217427 του ΤΠΑ Υγείας 2021-2025
 7. Την υπ' αριθ. Ε.Η.2/28/11-10-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης .
 8. Την υπ' αρ. πρωτ. 915/5/12-01-2024 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024, με α/α 28/2024 - 12/01/2024 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων σε βάρος του ΚΑΕ 9349 (ΑΔΑΜ 24REQ014126215, ΑΔΑ:68Χ646906Ε-2ΒΩ) .
 9. Την υπ' αρ. πρωτ. 1062/6/16-01-2025 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2025, με α/α 80/2025 - 16-01-2025 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων σε βάρος του ΚΑΕ 9349 (ΑΔΑ: Ψ2ΡΗ46906Ε-1ΥΒ)

10. Την υπ' αριθ. 2/2024 (Συστημικό αριθ.197191) Διακήρυξη του ΔΔΑΗΔ για την «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία»», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025 ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 – Άξονας Προτεραιότητας «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» (κωδ. ΟΠΣ 5217427), προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.419.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (2.999.560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
11. Την υπ' αριθ. 31/21/05-07-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί της ματαίωσης του ΔΔΑΗΔ με Αρ. Διακ. 2/2024 και συστημικό αριθμό 197191 για την «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία»», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025 ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 – Άξονας Προτεραιότητας «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» (κωδ. ΟΠΣ 5217427), προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.419.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (2.999.560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και της επανάληψής του με τους ίδιους όρους, τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και την ίδια προϋπολογισθείσα δαπάνη αλλά με σύντμηση προθεσμιών.
12. Την υπ' αριθ. 12/2024 διακήρυξη η οποία απεστάλη για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/7/2024 και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 16/07/2024 και έλαβε τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 355453 (ΑΔΑΜ:24PROC15132831).
13. Την υπ' αριθ. Ε.Η.2/25/09-08-2024:ΑΔΣ Κατακύρωση του Επαναληπτικού Δ.Δ.Α.Η.Δ. με αριθμό διακήρυξης 12/2024 & Αριθ. Συστ. 355453 για την προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία»», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025 ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 – Άξονας Προτεραιότητας «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» (κωδ. ΟΠΣ 5217427), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στη μοναδική προσφέρουσα και κατάλληλη εταιρεία «MEDITRUST GROUP A.E.» με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη €2.418.700,00 πλέον ΦΠΑ ή €2.999.188,00 συμπ. ΦΠΑ 24% , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1/28/05-09-2024 ΑΔΣ .

14. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-22144/10-09-2024 διαβίβαση στο ΣΤ' Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Τομέα της Υγείας, προς έγκριση του σχεδίου σύμβασης μετά των σχετικών δικαιολογητικών του ΔΔΑΗΔ με Αρ. Διακ. 12/2024(Συστημ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 355453), για την προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία»», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025 ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 – Άξονας Προτεραιότητας «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» (κωδ. ΟΠΣ 5217427), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στη μοναδική προσφέρουσα και κατάλληλη εταιρεία «MEDITRUST GROUP A.E..
15. Την Πράξη 388/2024 του ΣΤ'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια από το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία» «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων» λόγω ουσιωδών νομικών πλημμελειών της διαδικασίας ανάθεσης αυτής της σύμβασης.
16. Την Α.Β.Δ. 6500/18-11-2024 προσφυγή της εταιρείας «MEDITRUST GROUP A.E
17. Την Α.Β.Δ. 6506/19-11-2024 προσφυγή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία» για την ανάκληση της με αριθμό 388/2024 Πράξης του ΣΤ'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
18. Την Πράξη 105/2025 του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται αμφότερες οι ανωτέρω προσφυγές.
19. Την Α.Β.Δ. 429/2025 προσφυγή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία» για την αναθεώρηση της Πράξης 105/2025 του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
20. Την Α.Β.Δ. 431/2025 προσφυγή της εταιρείας «MEDITRUST GROUP A.E
21. Την Πράξη 566/2025 του σε Γ' Ελάσσονα Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται αμφότερες οι ανωτέρω προσφυγές.
22. Το υπ'αριθ.121 ΣΤ Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας που έχει ως εξής:

«

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 121 ΣΤ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα 23/06/2025, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 2/28/11-10-2023 ΑΔΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 6/2/24-01-2024 ΑΔΣ και την 7/7/14-03-2025 ΑΔΣ, προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 355453 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 12/2024 διακήρυξης του Επαναληπτικού Δ.Δ.Α.Η.Δ για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης €2.419.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ή €2.999.560,00 συμπ. Φ.Π.Α 24%, η διενέργεια του οποίου εγκρίθηκε με την 31/21/05-07-2024 ΑΔΣ και η οποία αποτελείται από τους:

A/A	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος	Νάκα Αλεξάνδρα
2.	Τακτικό Μέλος	Κατσαρού Νικολέτα
3.	Τακτικό Μέλος	Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ' αριθ. 12/2024 Διακήρυξη (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 355453), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 29/07/2024 και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού στις 30/07/2024.
2. Ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, όπως ορίστηκε από τη Διακήρυξη, προσφορά κατέθεσε η μοναδική εταιρεία

:

	Συμμετέχουσα Εταιρεία	Αρ. προσφοράς
1.	MEDITRUST GROUP A.E.	412737

3. Την υπ' αριθ. Ε.Η.2/25/09-08-2024: Κατακύρωση του Επαναληπτικού Δ.Δ.Α.Η.Δ. με αριθμό διακήρυξης 12/2024 & Αριθ. Συστ. 355453 για την προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025 ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 – Άξονας Προτεραιότητας «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» (κωδ. ΟΠΣ 5217427), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στη μοναδική προσφέρουσα και κατάλληλη εταιρεία «MEDITRUST GROUP A.E.» με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη €2.418.700,00 πλέον ΦΠΑ ή €2.999.188,00 συμπ. ΦΠΑ 24%

4. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-22144/10-09-2024 διαβίβαση στο ΣΤ' Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Τομέα της Υγείας, προς έγκριση του σχεδίου σύμβασης μετά των σχετικών δικαιολογητικών του ΔΔΑΗΔ με Αρ. Διακ. 12/2024(Συστημ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 355453), για την προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025 ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025 – Άξονας Προτεραιότητας «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός» (κωδ. ΟΠΣ 5217427), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει τιμής, στη μοναδική προσφέρουσα και κατάλληλη εταιρεία «MEDITRUST GROUP A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1/28/05-09-2024 ΑΔΣ.

5. Την Πράξη 388/2024 του ΣΤ'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων» λόγω ουσιωδών νομικών πλημμελειών της διαδικασίας ανάθεσης αυτής της σύμβασης.

6. Την Α.Β.Δ. 6500/18-11-2024 προσφυγή της εταιρείας «MEDITRUST GROUP A.E

7. Την Α.Β.Δ. 6506/19-11-2024 προσφυγή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» για την ανάκληση της με αριθμό 388/2024 Πράξης του ΣΤ'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

8. Την Πράξη 105/2025 του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται αμφότερες οι ανωτέρω προσφυγές.

9. Την Α.Β.Δ. 429/2025 προσφυγή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» για την αναθεώρηση της Πράξης 105/2025 του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

10. Την Α.Β.Δ. 431/2025 προσφυγή της εταιρείας «MEDITRUST GROUP A.E

11. Την Πράξη 566/2025 του σε Γ' Ελάσσονα Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται αμφότερες οι ανωτέρω προσφυγές.

12. Ότι δυνάμει του άρθρου 106 παρ. 2 του Ν.4412/2016:

«Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης ...»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προτείνει την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 106 παρ.2 του Ν.4412/2016. »

Εισηγούμαι να εγκρίνετε

1. Το υπ' αριθ. 121 ΣΤ Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 12/2024 και συστημικό αριθμό 355453 για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων»

2. Την ματαίωση του Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 12/2024 και συστημικό αριθμό 355453 για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και

Αναλώσιμων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.419.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 2.999.560,00 συμπ. Φ.Π.Α 24%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

Εγκρίνει,

1. Το υπ' αριθ. 121 ΣΤ Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 12/2024 και συστημικό αριθμό 355453 για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων».
2. Την ματαίωση του Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 12/2024 και συστημικό αριθμό 355453 για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλώσιμων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.419.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 2.999.560,00 συμπ. Φ.Π.Α 24%.